

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 대도시에 위치한 여객터미널의 소유자이자 운영자로, 을은 그 터미널을 이용하는 주요 운송회사 중 하나이다. 갑은 터미널에서 승차권을 판매할 계획을 가지고 있는데, 을은 승차권 판매 방식을 두고 갑과 갈등이 생겼다. 갑은 모든 승차권을 터미널 내 다른 업체를 통해 판매하려 하고, 을은 일부 승차권을 직접 판매하거나 타 업체를 통해 판매하고자 한다. 동시에, 이 터미널은 확장을 계획 중인데, 을은 터미널의 면허기준을 검토하고자 한다.

【질문】 갑은 을에게 승차권 판매를 어떻게 위탁해야 하며, 갑의 터미널 확장 계획에 대한 면허기준은 무엇인가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

터미널사용자는 원칙적으로 터미널사업자에게 승차권 판매를 위탁해야 하지만, 여객의 편의를 위해 운송사업자가 직접 판매하거나 타인에게 위탁할 수 있는 예외가 인정됩니다. 다만, 이러한 예외 적용 여부는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 결정되며, 시·도지사가 운송질서 확립에 어려움이 있다고 인정하는 경우에는 판매 방식에 제한이 따를 수 있습니다. 제공된 참고 조문에는 터미널 확장 계획과 관련된 면허기준에 대한 규정이 포함되어 있지 않아 해당 사항에 대해서는 법적 근거를 제시할 수 없습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 여객자동차 운수사업법 제 46 조(승차권 판매 위탁) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 46 조(승차권 판매 위탁)

① 터미널사용자는 터미널사업자에게 승차권 판매를 위탁하여야 한다. 다만, 여객의 편의를 위하여 필요하다고 인정하면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 운송사업자가 직접 판매하거나 터미널사업자가 아닌 자에게 승차권 판매를 위탁할 수 있다.

② 제 1 항에 따라 승차권 판매를 위탁하는 경우 그 위탁 판매 수수료는 운송사업자와 승차권 판매를 위탁받는 자가 서로 협의하여 정한다.

• 해설: 터미널사용자는 터미널사업자에게 승차권 판매를 위탁해야 하는 것이 원칙이나, 여객의 편의를 위해 필요하다고 인정되면 운송사업자가 직접 판매하거나 터미널사업자가 아닌 자에게 위탁할 수 있습니다. 이 예외 규정은 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 적용되며, 2013 년 3 월 23 일 개정된 내용입니다.

▶ 여객자동차 운수사업법 시행규칙 제 89 조(승차권판매의 위탁) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 89 조(승차권판매의 위탁) 법 제 46 조제 1 항 단서에 따라 운송사업자가 승차권을 직접 판매하거나 터미널사업자 외의 자에게 승차권판매를 위탁할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 터미널사업자가 여객의 승차권 구입 편의를 위하여 여객자동차터미널 외의 장소에 승차권판매소를 갖추지 아니한 경우
2. 터미널사업자가 승차권을 판매할 때에는 운송질서의 확립에 어려움이 있다고 시·도지사가 인정하는 경우
3. 터미널사업자가 승차권판매금액의 정산을 상습적으로 지연시키는 등 터미널사용자에게 큰 손해를 끼칠 우려가 있다고 시·도지사가 인정하는 경우
4. 터미널사용자와 터미널사업자 간에 협의가 이루어진 경우

• **해설:** 터미널사업자가 승차권을 판매할 때 시·도지사가 운송질서의 확립에 어려움이 있다고 인정하는 경우에는 판매 방식에 특별한 규정이 적용될 수 있습니다.

【결론】

갑은 을의 승차권 판매 요청이 여객의 편의에 필요하다고 인정되는지 확인하고, 국토교통부령의 요건을 충족하는지 검토한 후 판매 위탁 방식을 결정해야 합니다. 만약 시·도지사가 운송질서 확립에 어려움이 있다고 판단할 경우 갑의 계획은 제한받을 수 있으므로 사전에 행정기관의 의견을 확인하는 것이 중요합니다. 터미널 확장 계획에 대한 면허기준은 제공된 참고 조문에 명시되어 있지 않아 관련 법령을 별도로 확인해야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증